

실무 법률·포렌식 마스터 패키지

IT 프리랜서·스타트업 외주 분쟁 방지 필수 표준 특약 계약서 20종 해설집

외주 잔금 미지급 리스크 방어: 검수 지연, 무제한 수정, 저작권 분쟁을 차단하
는 실무 표준 특약

검증
완료

발행처: IT 계약 법률 실무 연구소

공식 정가: ₩149,000

발행일: 2026년 09월 12일

문서 식별자: KOR-DOC-FORENSIC-2026-V1

IT 프리랜서·스타트업 외주 분쟁 방지 필수 표준 특약 계약서 20종 해설집

외주 잔금 미지급 리스크 방어: 검수 지연, 무제한 수정, 저작권 분쟁을 차단하는 실무 표준 특약

****저자/발행처****: IT 계약 법률 실무 연구소

****권장 정가****: ₩149,000

****발행일자****: 2026년 09월 12일

****대상 독자****: 프리랜서 개발자/디자이너, IT 외주 개발사, 스타트업 대표, 프로젝트 매니저 (PM)

목차 (Table of Contents)

****제1장****. 검수 지연 및 잔금 미지급 방지: 자동 승인 간주 특약

****제2장****. 무제한 수정 요구 차단 및 추가 과업 산정 기준표

****제3장****. 지식재산권(IP) 귀속 시점 및 소스코드 조건부 인도 특약

****제4장****. 하자보수의 명확한 범위 및 기간 한정 특약

****제5장****. 클라이언트 자료 제공 지연 시 납기 자동 연장 및 지체상금 면책 특약

****제6장****. 프로젝트 중도 해지 시 기성고(진척도) 정산 및 산출물 보상 조항

****제7장****. 클라이언트 의사결정 지연 및 잦은 담당자 변경 방지 (단일 창구 지정)

****제8장****. 제3자 외부 API 및 오픈소스 정책 변경에 따른 면책 특약

****제9장****. 서비스 런칭 후 서버 호스팅 및 인프라 유지보수 분리 특약

****제10장****. 악의적 검수 거부 및 연락 두절(Ghosting) 시 일방 최고 및 잔금 청구 특약

****제11장****. 포트폴리오 및 기술 레퍼런스 대외 공개권 보장 조항

****제12장****. 지체상금 상한선 설정 및 과도한 위약금 방어 특약

****제13장****. 상호 비밀유지(NDA)의 현실적 범위 한정 및 공통 프레임워크 재사용 특약

- **제14장**.** 개인정보 처리 위탁 및 정보보안 법적 책임 한계 명확화 특약
- **제15장**.** 레거시 데이터 마이그레이션 및 타 시스템 연동 오류 면책 특약
- **제16장**.** 결제 모듈(PG) 및 앱스토어·구글플레이 심사 반려 면책 및 지원 범위 특약
- **제17장**.** 도급인의 지시권 남용 금지 및 근로자성 오인(불법 파견) 방지 특약
- **제18장**.** 인플레이션 및 장기 프로젝트 단가 조정 협의 특약
- **제19장**.** 손해배상 책임의 한도 제한 특약 (수령 대금 총액 한도 제한)
- **제20장**.** 분쟁 발생 시 관할 법원 합의 특약 (수급인 소재지 관할)

제1장. 검수 지연 및 잔금 미지급 방지: 자동 승인 간주 특약

제1절 검수 회피 및 잔금 동결 문제의 법적 본질

클라이언트가 최종 결과물을 납품받고도 "바쁘다", "내부 보고 중이다"라며 검수를 기약 없이 미루면 잔금 청구권의 이행기가 도래하지 않아 심각한 자금난에 빠집니다.

제2절 실전 표준 특약 전문: 검수 간주 조항

> [필수 특약 제1호 - 검수 합격 간주 조항]

> "수급인이 과업 결과물을 서면 또는 전자메일로 인도한 날로부터 7영업일 이내에, 도급인이 구체적인 결함 사항을 명시한 서면 이의신청을 제출하지 아니한 경우, 해당 과업 결과물은 도급인의 검수에 전면 합격하여 최종 승인된 것으로 간주한다. 이 경우 도급인은 합격 간주일로부터 5영업일 이내에 잔금을 지급하여야 한다."

제2장. 무제한 수정 요구 차단 및 추가 과업 산정 기준표

제1절 '피드백 반영'과 '과업 범위 확장(Scope Creep)'의 경계

초기 견적에 모든 수정이 포함되어 있다는 클라이언트의 부당한 요구를 차단하고 추가 공수를 정당하게 청구할 기준이 필수적입니다.

제2절 실전 표준 특약 전문: 무상 수정 한도 및 유상 변경 조항

> [필수 특약 제2호 - 수정 횟수 및 공수 기준]

> 1. 본 계약에 따른 무상 수정은 최초 납품일로부터 14일 이내, 최초 요구사항 정의서에 명시된 기능의 오작동(버그) 교정에 한하여 총 2회로 제한한다.

> 2. 최초 요구사항 정의서에 없던 화면 레이아웃 변경, 신규 기능 추가, 비즈니스 로직 변경은 '설계 변경'으로 간주하며, 수급인은 일일 맨데이(Man-Day) 기준 단가(W500,000/MD)에 따른 추가 비용 및 납기 연장을 청구할 권리를 가진다.

제3장. 지식재산권(IP) 귀속 시점 및 소스코드 조건부 인도 특약

제1절 대금 완납 전 소스코드 탈취 방어

잔금을 받기 전에 소스코드와 저작권을 통째로 넘겨주면, 클라이언트가 잔금을 떼먹고 제3자를 통해 개발을 마무리하는 치명적 손실이 발생합니다.

제2절 실전 표준 특약 전문: 대금 완납 해제조건부 양도 조항

> [필수 특약 제3호 - 대금 완납 조건부 권리 이전]

> "본 과업 수행으로 발생하는 모든 소스코드, 디자인 자산, 특허 및 저작권은 **도급인이 본 계약에 명시된 잔금 및 추가 정산금 전액을 수급인의 계좌로 완납한 시점에** 비로소 도급인에게 확정적으로 이전된다. 대금 완납 전 도급인의 사전 상업적 사용 또는 제3자 무단 배포는 저작권 침해로 간주하여 수급인은 즉각적인 서비스 중단 및 손해배상을 청구할 수 있다."

제4장. 하자보수의 명확한 범위 및 기간 한정 특약

제1절 무기한 AS 요구의 위험성과 유지보수의 분리

프로젝트 종료 후 수년이 지나도 "당신이 만든 거니 고쳐달라"는 요구는 개발사를 파탄으로 몰고 갑니다.

제2절 실전 표준 특약 전문: 하자보수 기간 및 범위 특정

> [필수 특약 제4호 - 하자담보책임의 범위 및 기간]

- > 1. 수급인의 무상 하자보수 기간은 최종 검수 완료일로부터 3개월로 한정한다.
- > 2. 하자보수의 범위는 최종 요구사항 명세서에 기재된 기능이 정상 작동하지 않는 시스템 오류에 한하며, 브라우저 업데이트, 운영체제 버전 변경, 제3자 라이브러리 지원 중단 등 외부 환경 변화로 인한 문제는 하자보수 범위에서 명시적으로 제외한다.

제5장. 클라이언트 자료 제공 지연 시 납기 자동 연장 및 지체상금 면책 특약

제1절 고객사의 기획·디자인 지연으로 인한 개발자 독박 방지

고객사가 기획안, API 키, 디자인 애셋을 늦게 주어 개발 일정이 밀렸음에도 수급인에게 지체 상금을 물리는 횡포를 방어합니다.

제2절 실전 표준 특약 전문: 자료 제공 지연에 따른 납기 연장

> [필수 특약 제5호 - 협력 의무 불이행 및 기한 연장]

> "도급인이 과업 수행에 필수적인 기획서, 디자인 에셋, 계정 정보, 외부 연동 API 키 등을 제공하기로 한 일정보다 지연하여 제공한 경우, 수급인의 최종 납품 기한은 지연된 일수만큼 자동으로顺延되며, 이 기간에 대하여 도급인은 수급인에게 어떠한 지체상금이나 손해배상도 청구할 수 없다."

제6장. 프로젝트 중도 해지 시 기성고(진척도) 정산 및 산출물 보상 조항

제1절 고객사의 일방적 변심으로 인한 프로젝트 드랍 대응

프로젝트 진행 도중 클라이언트의 경영난이나 변심으로 계약이 파기되었을 때 그동안 작업한 공수를 100% 보상받는 장치입니다.

제2절 실전 표준 특약 전문: 기성고 산정 및 계약 해지 정산

> [필수 특약 제6호 - 중도 해지 시 기성고 정산]

> "도급인의 귀책사유 또는 단순 변심으로 본 계약이 중도 해지되는 경우, 도급인은 기지급한 착수금 및 중도금을 반환청구할 수 없으며, 해지 시점까지의 기성고(진척률)를 수급인의 주간 공정 보고서에 기초하여 객관적으로 산정하고, 기성고에 해당하는 대금 중 미지급 잔여 금액을 해지일로부터 7일 이내에 수급인에게 지급하여야 한다."

제7장. 클라이언트 의사결정 지연 및 잦은 담당자 변경 방지 (단일 창구 지정)

제1절 배가 산으로 가는 다두화 소통 차단

대표, 이사, 실무자가 서로 다른 요구사항을 쏟아내거나 중간에 담당자가 바뀌어 기획이 뒤엎어지는 현상을 방지합니다.

제2절 실전 표준 특약 전문: 총괄 책임자 및 단일 창구 지정

> [필수 특약 제7호 - 단일 소통 창구 지정]

> "도급인은 본 과업의 검수, 지시, 사양 변경 권한을 갖는 단 1인의 총괄 프로젝트 매니저 (PM)를 서면으로 지정하여야 한다. 지정된 PM 이외의 임직원이 구두나 비공식 채널로 전달한 지시는 법적 효력이 없으며, 도급인의 내부 사정으로 PM이 교체될 경우 인수인계로 인한 과업 지연 기간은 개발 기간에서 연장된다."

제8장. 제3자 외부 API 및 오픈소스 정책 변경에 따른 면책 특약

제1절 카카오, 구글, OpenAI 등 외부 서비스 장애 및 유료화 대응

외부 API 정책 변경이나 서비스 종료는 수급인이 통제할 수 없는 영역이므로 면책 조항을 두어야 합니다.

제2절 실전 표준 특약 전문: 제3자 서비스 불가항력 면책

> [필수 특약 제8호 - 외부 플랫폼 및 API 정책 변경 면책]

> "본 소프트웨어가 연동하는 제3자 서비스(OpenAI, 카카오톡, 구글, 결제 PG사 등)의 API 정책 변경, 유료화, 서비스 중단, 전산 장애 등으로 인하여 발생하는 기능 마비나 성능 저하는 수급인의 귀책사유로 보지 아니하며, 이에 따른 코드 재설계는 유상 과업으로 별도 정산한다."

제9장. 서비스 런칭 후 서버 호스팅 및 인프라 유지보수 분리 특약

제1절 AWS, 클라우드 비용 폭탄 및 서버 다운 책임 소재 분리

개발 완료 후 서버가 죽거나 트래픽 초과로 과금이 발생했을 때 외주 개발자에게 책임을 전가하지 못하게 합니다.

제2절 실전 표준 특약 전문: 인프라 운영 별도 계약 분리

> [필수 특약 제9호 - 인프라 호스팅 및 서버 관리의 분리]

> "본 계약의 범위는 소프트웨어 소스코드 개발 및 지정 서버로의 최초 배포(Deployment)로 종결된다. 서비스 오픈 이후의 클라우드 인프라(AWS/GCP 등) 모니터링, 데이터베이스 백업, 트래픽 폭증 대응, 보안 패치 등 인프라 운영 관리는 본 계약에 포함되지 아니하며, 도급인의 요청 시 별도의 월간 SLA 유지보수 계약을 체결하여 수행한다."

제10장. 악의적 검수 거부 및 연락 두절(Ghosting) 시 일방 최고 및 잔금 청구 특약

제1절 클라이언트 잠적 및 소통 단절 대응

납품 후 연락을 끊고 잠적해버리는 악덕 클라이언트에 대해 즉시 법적 강제집행 권원을 확보하는 특약입니다.

제2절 실전 표준 특약 전문: 묵시적 승인 및 즉각 청구권

> [필수 특약 제10호 - 연락 두절 시의 최고 및 조기 변제]

> "수급인이 도급인의 등록된 연락처(전화, 이메일, 카카오톡)로 과업 완료 통지 및 검수 요청을 3회 이상 발송하였음에도 도급인이 영업일 기준 10일 이상 회신하지 않는 경우, 본 계약은 도급인의 승인으로 최종 완료된 것으로 간주하며, 수급인은 별도의 재판 절차 없이 즉시 잔금 전액에 대한 법적 청구 및 지급명령을 신청할 수 있다."

제11장. 포트폴리오 및 기술 레퍼런스 대외 공개권 보장 조항

제1절 외주 개발사의 생명선인 실적 홍보권 확보

비밀유지 조항을 이유로 본인이 만든 포트폴리오를 웹사이트나 이력서에조차 올리지 못하게 막는 조항을 타파합니다.

제2절 실전 표준 특약 전문: 포트폴리오 활용권

> [필수 특약 제11호 - 포트폴리오 및 레퍼런스 활용]

> "수급인은 본 계약에 따라 개발된 결과물의 화면 스크린샷, 기능 개요, 기술 스택 등을 수급인의 공식 웹사이트, 소셜 미디어, 제안서 등에 포트폴리오 목적으로 공개하고 게시할 권리를 가진다. 단, 도급인의 비공개 영업비밀, 개인정보, 데이터베이스 원본 데이터는 제외한다."

제12장. 지체상금 상한선 설정 및 과도한 위약금 방어 특약

제1절 배보다 배꼽이 더 큰 지체상금 조항 무력화

하루 늦을 때마다 계약금의 1000분의 3씩 물려 결국 대금 전액을 깎아버리는 지체상금의 덫을 사전에 차단합니다.

제2절 실전 표준 특약 전문: 지체상금 상한 제한

> [필수 특약 제12호 - 지체상금 및 총액 상한 설정]

> "수급인의 직접적인 귀책사유로 인하여 납품 기한이 지연된 경우, 수급인이 부담하는 지체상금은 지체일수 1일당 총 계약금액의 1,000분의 1로 산정하며, 어떠한 경우에도 지체상금의 누적 합계액은 총 계약금액의 10%를 초과할 수 없다."

제13장. 상호 비밀유지(NDA)의 현실적 범위 한정 및 공통 프레임워크 재사용 특약

제1절 보편적 알고리즘과 오픈소스 라이브러리 사용 권리 방어

외주로 납품한 범용 유틸리티 함수나 UI 컴포넌트를 다른 프로젝트에 재사용했다는 이유로 영업비밀 침해 소송을 거는 것을 방지합니다.

제2절 실전 표준 특약 전문: 공통 자산 및 프레임워크 예외

> [필수 특약 제13호 - 공통 개발 자산 및 노하우의 재사용]

> "도급인에게 이전되는 저작권은 도급인 고유의 기획 및 비즈니스 도메인 로직에 한정된다. 수급인이 본 계약 이전부터 보유하고 있던 공통 모듈, 범용 프레임워크, 유틸리티 라이브러리 및 일반적인 프로그래밍 지식과 노하우는 수급인에게 귀속되며, 수급인은 이를 제3자를 위한 다른 프로젝트에 자유롭게 재사용할 수 있다."

제14장. 개인정보 처리 위탁 및 정보보안 법적 책임 한계 명확화 특약

제1절 개인정보보호법 위반 책임을 외주사에게 전가하는 함정 방어

서비스 런칭 후 개인정보 유출 사고가 발생했을 때 외주 개발자에게 수억 원의 과징금을 뒤집어씌우려는 시도를 방어합니다.

제2절 실전 표준 특약 전문: 개인정보보호법상 지위 확정

> [필수 특약 제14호 - 개인정보 관리 및 보안 책임]

> "본 과업 수행 과정에서 개인정보보호법상 '개인정보처리자'의 법적 지위와 책임은 도급인에게 귀속된다. 수급인은 계약에 명시된 보안 규격에 따라 코드를 구현할 의무를 부담할 뿐이며, 도급인의 보안 정책 미비, 암호화 키 관리 소홀, 관리자 계정 유출로 인한 사고에 대해서는 책임을 지지 않는다."

제15장. 레거시 데이터 마이그레이션 및 타 시스템 연동 오류 면책 특약

제1절 클라이언트 기존 DB의 데이터 오염 책임 배제

클라이언트가 넘겨준 기존 데이터베이스의 데이터가 엉망이어서 이관 작업 중 오류가 났을 때 책임을 지지 않도록 합니다.

제2절 실전 표준 특약 전문: 기존 데이터 무결성 면책

> [필수 특약 제15호 - 레거시 데이터 마이그레이션 면책]

> "도급인의 기존 레거시 시스템 데이터 이관(Migration) 작업 시, 원본 데이터 자체의 누락, 불일치, 규격 오류(Corrupted Data)로 인하여 발생하는 시스템 작동 지연 및 정합성 오류에 대하여 수급인은 책임을 지지 아니한다. 원본 데이터 정제 및 정합성 검증의 의무는 도급인에게 있다."

제16장. 결제 모듈(PG) 및 앱스토어·구글플레이 심사 반려 면책 및 지원 범위 특약

제1절 애플/구글 심사 지연으로 인한 납기 위반 시비 차단

앱스토어 리젝(Reject)이나 PG사 심사 지연은 외부 플랫폼의 재량이므로 수급인의 계약 불이행이 아님을 못 박아둡니다.

제2절 실전 표준 특약 전문: 앱스토어 심사 관련 지원 한계

> [필수 특약 제16호 - 마켓 및 PG 심사 반려에 대한 면책]

> "애플 앱스토어, 구글 플레이스토어, PG사의 가입 심사 및 앱 등록 검수 결과는 해당 플랫폼 운영사의 독자적 재량에 속하므로, 심사 반려 또는 지연 자체를 수급인의 채무불이행으로 보지 아니한다. 수급인은 기술적 사유로 인한 1차 재심사 보완 조치까지만 무상으로 지원하며, 정책 변경 대응은 별도 협의한다."

제17장. 도급인의 지시권 남용 금지 및 근로자성 오인(불법 파견) 방지 특약

제1절 외주 프리랜서를 직원처럼 부려먹는 근태 통제 차단

출퇴근 시간 강제, 일일 업무보고 강요 등 근로자처럼 부려먹으면서 4대보험이나 퇴직금은 주지 않는 위장 프리랜서 분쟁을 차단합니다.

제2절 실전 표준 특약 전문: 독립 계약자 지위 확립

> [필수 특약 제17호 - 독립 계약자 지위 및 업무 자율성]

> "수급인은 민법상 독립된 도급 계약자이며, 과업 수행의 구체적 장소, 작업 시간, 개발 방법의 결정에 있어 완전한 자율권을 갖는다. 도급인은 수급인에게 출퇴근 시간 준수나 일반적인 지휘·감독권을 행사할 수 없으며, 본 과업의 산출물 완성 여부만을 관리·감독한다."

제18장. 인플레이션 및 장기 프로젝트 단가 조정 협의 특약

제1절 6개월 이상 장기 외주 프로젝트의 물가 상승 방어

프로젝트가 장기화될 때 인건비와 물가 상승분을 반영하여 계약 단가를 조정할 수 있는 법적 근거를 마련합니다.

제2절 실전 표준 특약 전문: 물가 및 공수 변동 협의

> [필수 특약 제18호 - 장기 과업에 따른 단가 조정]

> "본 계약의 수행 기간이 6개월을 초과하거나 도급인의 사정으로 3개월 이상 지연되는 경우, 수급인은 통계청 발표 소비자물가지수 변동률 및 한국소프트웨어산업협회(KOSA) SW 기술자 노임단가 인상률을 반영하여 잔여 공수에 대한 용역 단가의 조정을 청구할 수 있으며, 도급인은 성실히 협의에 응하여야 한다."

제19장. 손해배상 책임의 한도 제한 특약 (수령 대금 총액 한도 제한)

제1절 천문학적 영업 손실 배상 청구로부터의 생존권 확보

수백만 원짜리 프로젝트 결함으로 고객사가 "수억 원의 사업 기회 손실을 입었다"며 소송을 걸어오는 사태를 원천 차단합니다.

제2절 실전 표준 특약 전문: 배상 한도액 캡(Cap) 설정

> [필수 특약 제19호 - 손해배상 책임의 한도]

> "본 계약과 관련하여 수급인의 귀책사유로 인하여 도급인에게 발생하는 모든 유형의 직접 손해에 대한 배상액의 총합은, 귀책 사유의 경중을 불문하고 도급인이 본 계약에 따라 수급인

에게 실제로 지급한 용역 대금의 총액을 초과할 수 없다. 또한 수급인은 어떠한 경우에도 간접 손해, 결과적 손해, 특별 손해, 기대 이익 상실에 대해 배상 책임을 부담하지 않는다."

제20장. 분쟁 발생 시 관할 법원 합의 특약 (수급인 소재지 관할)

제1절 지방 원정 재판으로 인한 시간·비용 탕진 방지

분쟁 발생 시 서울 거주 프리랜서가 부산이나 제주도 법원까지 재판을 받으러 다녀야 하는 최악의 상황을 방어합니다.

제2절 실전 표준 특약 전문: 수급인 주소지 전속 관할

> [필수 특약 제20호 - 관할 법원의 합의]

> "본 계약과 관련하여 당사자 간에 소송이나 법적 분쟁이 발생할 경우, 그 1심 법원은 민사소송법상의 관할 규정에도 불구하고 수급인의 주소지 또는 본점 소재지를 관할하는 법원을 제1심 전속 관할 법원으로 한다."
